

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל שיר סגמן

פ/551/25

הצעת חוק פיצוי חייבים בשל עיכוב בהסרת הליכים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022

תיקון חוק ההוצאה 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 – לפועל

- (1) בסעיף 32, בסופו יבוא "ביטול העיקול והשבת המיטלטלין כאמור, יתבצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים מסילוק החוב." ;
- (2) בסעיף 42, בסופו יבוא "ביטול העיקול ומחיקת רישום העיקול כאמור, יתבצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים מסילוק החוב." ;
- (3) בסעיף 66ד, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) נגרם לחייב נזק כתוצאה ממעשה או מחדל של לשכת ההוצאה לפועל בניגוד לסעיף זה ולסעיפים 32 ו-42, יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה; שר האוצר יקבע כללים לעניין סכום הפיצויים ואופן תשלומם."

2. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995², בסעיף 7ג – לגביית קנסות, אגרות והוצאות

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7א" יבוא "סעיף 7א; נפרע החוב, יורה הרשם על ביטול הגבלה כאמור, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים ממועד הפירעון";
- (2) בסופו יבוא :

"(ו) נגרם לחייב נזק כתוצאה ממעשה או מחדל של המרכז בניגוד לסעיף קטן (א), יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה; שר האוצר יקבע בתקנות כללים לעניין סכום הפיצויים ואופן תשלומם."

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

תיקון פקודת המסים (גביה) 3. בפקודת המסים (גביה)³, אחרי סעיף 12ט יבוא :

12. (א) סולק חוב לפי פקודה זו, תסולק כל הגבלה ויבוטל כל עיקול מכוחה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימים ממועד סילוק החוב.
- (ב) נגרם לחייב נזק כתוצאה ממעשה או מחדל של פקיד הגבייה בניגוד לסעיף קטן (א), יהיה זכאי לפיצויים מאוצר המדינה; שר האוצר יקבע בתקנות כללים לעניין סכום הפיצויים ואופן תשלומם."

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא למנוע את העוול שנגרם לנפגע בעקבות העיכוב בהסרת ההגבלות שהוטלו עליו בשל חוב. כיום, אדם שהוטלו עליו הגבלות שונות בשל חוב (כגון: עיקולים, הגבלות בחשבון ותפיסת מקרקעין או מיטלטלין), עלול פעמים רבות למצוא את עצמו תחת אותן ההגבלות, אף שכבר הסדיר את חובו, וזאת עקב עיכוב בהליך הסרת ההגבלות. כתוצאה מאי-הסרת ההגבלות, ההתנהלות הכלכלית היומיומית של החייב נפגעת בצורה קשה.

הצעת חוק זו, מתקנת את העוול שנגרם לחייבים באמצעות הטלת חובה על הגוף הרלוונטי להסיר את ההגבלות האמורות בהקדם האפשרי ולכל היותר תוך 3 ימים. לצד זאת, מוצע ליתן פיצוי ככל שלחייב נגרם נזק כתוצאה מעיכוב בהסרת ההגבלות כאמור.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (פ/4053/24).

הצעת החוק זהה לפ/4053/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

³ חוקי א"י כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399.